



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
Plantão - JFSC

AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5012227-71.2018.4.04.7205/SC

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉU: ESTADO DE SANTA CATARINA

RÉU: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

DESPACHO/DECISÃO

Recebidos em plantão.

Comunica a FUNAI situação de descumprimento das rr. decisões lavradas em plantão que determinaram, em sucessão aos comandos de acesso pelo Estado de SC e pela União para operação da barragem, medidas pleiteadas pela comunidade indígena da TI Ibirama-Laklãnõ.

Considerando que é fundamental dar pleno e integral cumprimento às rr. decisões emanadas em plantão, da lavra do Exmo. Sr. Magistrado Federal VITOR HUGO ANDERLE, que integraram, ainda que em caráter incidental, ao presente cumprimento de ACP, providências para mitigar os efeitos da operação (eventual e excepcional diante de quadro pretérito) da barragem de José Boiteux, bem assim que a FUNAI **é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro** a coordenadora e principal executora da política indigenista do Governo Federal, tendo como missão institucional proteger e promover os direitos dos povos indígenas, monitorar e fiscalizar as terras indígenas, e atuar no controle e mitigação de possíveis impactos ambientais decorrentes de interferências externas às terras indígenas, tenho por imperioso determinar à UNIÃO e ao ESTADO DE SANTA CATARINA que comprovem nos autos, em 24 horas, **o cumprimento das medidas mitigatórias acordadas e assentadas nas referidas decisões**, inclusive no que diz com a assunção de vigilância sobre a barragem (DPF).

Deverá ainda o ESTADO DE SANTA CATARINA apresentar relatório técnico relativo à operação excepcional da barragem (com eventuais recomendações de novas intervenções - abertura/fechamento de comportas), considerando as previsões e ocorrências de novas precipitações na bacia coletora e a urgência daí derivada.

As demais medidas pleiteadas pela FUNAI não se inserem no âmbito da atuação em plantão, por não estarem elencadaa no art. 3º da Resolução TRF 4ª Região 254/2022. Logo, relego o exame de tais pleitos ao MM. Juízo Federal Substituto da 1ª Vara Federal, Dr. LEANDRO PAULO CYPRIANI, que preside o processo, quando da retomada do expediente regular, inclusive no que diz com formas de intimação específicas.

Deixo, *sub censura* do MM. Juízo natural, de fixar qualquer multa em plantão, tendo em conta que se presume serão cumpridas as medidas, **porquanto entes públicos devem agir em cooperação e boa-fé, mormente em situação de emergência e risco, tanto para mais de meio milhão habitantes que vivem no Vale do Itajaí a jusante da barragem, como para os milhares de indígenas das comunidades/aldeias da TI mencionada**, verdade sabida nestes autos e nesta quadra.

Cumpra-se.

I.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ADAMASTOR NICOLAU TURNES
Data e Hora: 12/10/2023, às 7:35:39

5012227-71.2018.4.04.7205

720010590358 .V21